Etablering: selskapsform og ansvar. Hva kan Kari tape?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Januar 2019. Kari Nordlund (elektroinstallatør) og Tom Berg (elektriker) starter Nordlys Elektro AS og eier halvparten hver. De skyter inn 675 000 kr. Banken låner dem 765 000 kr til bil og verktøy, men bare med personlig kausjon fra begge. Polarlys vil ha organisasjonsnummer og firmaattest før de gir 30 dagers kreditt. Tom: «Da kan vi like gjerne drive som ansvarlig selskap. Vi hefter jo uansett.» Kari eier et hus, Tom leier. Økta finner ut hva Kari kan tape hvis Nordlys går konkurs.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Selskapsform

Hvorfor betyr bokstavene bak navnet noe?

Selskapsformen er den juridiske innpakningen bedriften har. Den avgjør hvem som skylder pengene når bedriften ikke kan betale. Boka har tre former for en som starter: enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap. De to første er personlige selskaper. Aksjeselskapet er en egen person i loven. Bokas tabell 1.1 (enkeltpersonforetak / ansvarlig selskap / aksjeselskap): eiere én / to eller flere / én eller flere; innskudd ingen krav / ingen krav / minst 30 000 kr; ansvar hele formuen / ANS hele, DA din andel / bare innskuddet; skatt eierens inntekt, typisk over 30 % / eiernes inntekt / 22 % i selskapet; trygd ikke som ansatt / ikke som ansatt / som ansatte; beslutninger og uttak eieren alene, fritt / selskapsavtale, fritt / styre og generalforsamling, lønn og utbytte.

Regelen Personlig selskap: ingen vegg mellom firmaet og eieren. Aksjeselskap: en vegg. Kreditor kan bare ta det selskapet eier.

I casen Nordlys har 2 100 000 kr i leverandørgjeld (balansen 31.12.2026): til Polarlys, innleide montører og andre leverandører. Fordi Nordlys er et aksjeselskap, er det selskapet som skylder, ikke Kari og Tom privat. Nordlys ble aksjeselskap av tre grunner: ansatte fra første år, materiell på kreditt og jobber på andres anlegg. Ingen er skatt.

Enkeltpersonforetak

Hvorfor kan eieren miste huset?

Et enkeltpersonforetak har én eier, og eier og foretak er ett. Derfor svarer eieren for all gjeld med hele formuen sin. Boka sier at «hus og hjem kan gå tapt» skal tas bokstavelig. Til gjengjeld er formen enkel: eieren bestemmer alt, og penger kan flyttes fritt mellom privat og firma. Eieren har ikke trygderettigheter som en ansatt (sykepenger).

Regelen Eierens ansvar = all udekket gjeld. Overskuddet skattes som eierens inntekt, typisk over 30 %. Ingen trygderettigheter som ansatt.

I casen Hadde Kari startet alene som enkeltpersonforetak, med Nordlys' navn og gjeld, kunne leverandørene krevd sine 2 100 000 kr av henne privat. Huset hennes hadde stått bak gjelden.

Solidarisk eller delt ansvar

Hvem kan kreves for hva i et ansvarlig selskap?

Et ansvarlig selskap har to eller flere eiere og ingen vegg. Ved solidarisk ansvar (ANS) kan kreditor kreve hele gjelden av hvem som helst av eierne: én for alle, alle for én. Ved delt ansvar (DA) svarer hver eier bare for sin andel. Bokstavene skal stå bak navnet, slik at den som gir kreditt, ser hva som gjelder (selskapsloven § 2-4).

Regelen ANS: hver eier kan kreves for 100 % av gjelden. DA: hver eier svarer for gjeld × eierandel. Selskapsavtale er påbudt.

I casen 1 400 000 kr udekket, 50 % hver: ANS 1 400 000 kr av Kari alene (hun eier hus, Tom leier), DA 1 400 000 × 50 % = 700 000 kr.

Aksjeselskap

Hva er det meste eierne kan tape?

I et aksjeselskap er selskapet en egen person i loven. Eierne skyter inn kapital, minst 30 000 kr i aksjekapital (aksjeloven § 3-1), og kan ikke tape mer enn det de har skutt inn. Det kalles begrenset ansvar. Prisen er mer formalitet: styre, generalforsamling hvert år, og regler for når eierne kan ta ut penger. Arbeidende aksjonærer har trygderettigheter som andre ansatte.

Regelen Eiernes ansvar = innskuddet (aksjekapital pluss eventuell overkurs). Skatt: 22 % av overskuddet, i selskapet. Uttak: lønn eller utbytte, etter regler.

I casen Kari og Tom skjøt inn 675 000 kr: 300 000 kr i aksjekapital, ti ganger minstekravet, og 375 000 kr i overkurs. Banken krevde 30 % egenkapital av kapitalbehovet på 2 250 000 kr (kapittel 6).

Begrenset ansvar eller kausjon

Hvorfor kan banken likevel ta huset?

En personlig kausjon er eierens eget løfte til banken: betaler ikke selskapet, betaler jeg. Løftet gjelder uansett selskapsform, men bare for det lånet du har skrevet under på. Banker ber nesten alltid om kausjon i små aksjeselskaper, fordi de vet at veggen ellers stopper dem.

Regelen Begrenset ansvar gjelder overfor alle som ikke har kausjon. Kausjon: banken kan kreve det som mangler på lånet av eieren privat.

I casen Banken lånte 765 000 kr i 2019 med kausjon fra begge. Mangler banken 700 000 kr etter boet, kan det kreves privat; Polarlys' 700 000 kr kan ikke. Tap: 675 000 + 700 000 = 1 375 000 kr.

Konkurs

Hva skylder eierne dagen etter?

En bedrift er konkurs når den ikke kan betale regningene ved forfall, problemet ikke er forbigående, og verdiene ikke dekker gjelden. Da har den plikt til å begjære konkurs selv. I praksis er det ofte kreditorene, leverandørene eller det offentlige som slår bedriften konkurs. I 2025 gikk 35 elektrobedrifter konkurs, 15 av dem medlemmer i NHO Elektro.

Regelen Boka 1.6: etter bobehandlingen skylder eiere av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper fortsatt det som mangler. Aksjonærer er fri, unntatt for det de har kausjonert for.

I casen 1A, tenkt konkurs med 1 400 000 kr udekket: ENK og ANS 1 400 000 kr, DA 700 000 kr, AS 0 kr (innskuddet tapt), AS med kausjon 700 000 kr. Nordlys gikk ikke konkurs.

Skatten i formene

Er 22 % i aksjeselskapet en gave?

Overskuddet i et enkeltpersonforetak skattes som eierens inntekt, typisk over 30 %. Et aksjeselskap betaler 22 % av overskuddet. Men pengene i aksjeselskapet er selskapets, ikke eierens. Tar eieren dem ut som lønn eller utbytte, kommer det mer skatt. Derfor kan de to prosentene ikke sammenliknes direkte. Eksempel, 900 000 kr i overskudd: 34 % (antakelse) gir 594 000 kr hos eieren, 22 % gir 702 000 kr i selskapet.

Regelen Enkeltpersonforetak: skatt av overskuddet hos eieren. Aksjeselskap: 22 % i selskapet, og ny skatt når pengene tas ut. Velg form etter ansatte, gjeld og risiko, ikke etter skatten.

I casen Nordlys hadde 1 167 500 kr i resultat før skatt i 2026. Selskapet betalte 22 % × 1 167 500 = 256 850 kr. De 910 650 kr som ble igjen, er selskapets, ikke Kari og Toms.

Ordene i bransjen og i boka

Enkeltpersonforetak	ENK, enkeltmannsforetak, «firma i eget navn»
Ansvarlig selskap (ANS eller DA)	Kompaniskap, «vi driver sammen»
Aksjeselskap	AS, «firmaet», selskapet
Aksjekapital og innskudd	Startkapital, «det vi skjøt inn»
Personlig kausjon	Selvskyldnerkausjon, personlig garanti
Konkurs	«Gikk over ende», bobehandling

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Uten kausjon taper Kari og Tom innskuddet, 675 000 kr. Med kausjonen kan banken i tillegg kreve det som mangler på lånet, 700 000 kr, til sammen 1 375 000 kr. Polarlys og alle andre kreditorer stopper ved veggen. Som ansvarlig selskap med solidarisk ansvar kunne alle 1 400 000 kr vært krevd av Kari alene. Tom tok feil: de hefter ikke uansett, bare for banklånet. Svaret til Kari: aksjeselskap, og forhandle et tak i kroner og en sluttdato på kausjonen.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1A i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer → OK01_Etablering_og_oppstart_Oppgaver_v6.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1: 1.1 (å starte egen bedrift), 1.2 (enkeltpersonforetak), 1.3 (ansvarlig selskap), 1.4 (aksjeselskap), konkurs i 1.6, og tabell 1.1.

Kan du forklare Forskjellen på enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap (ANS og DA) og aksjeselskap, hva eierne skylder etter en konkurs i hver form, hva en personlig kausjon gjør med det begrensede ansvaret, og hvordan du begrunner et valg av selskapsform for en elektrobedrift.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1. Aksjeloven § 3-1 og selskapsloven § 2-4 (Lovdata). NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og konkursen i 1A er tenkt. Versjon 7.2, oktober 2026.